

Absender: Kechel, Auenstr. 16, 88356 Ostrach

Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart
Werastr. 23
70182 Stuttgart

Jan Kechel
Auenstr. 16
88356 Ostrach
E-Mail: jan@kechel.de
Datum: 18.01.26

**Beschwerde gegen Einstellungsverfügung ohne Auflagen oder Weisungen
der Staatsanwaltschaft Stuttgart vom [Datum] - Az. [Aktenzeichen]**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Stuttgart vom **[Datum]** ein.

Begründung:

Die Staatsanwaltschaft hat den Anfangsverdacht der Untreue (§ 266 StGB) mit folgender Begründung verneint:

[HIER DIE KONKRETE BEGRÜNDUNG DER StA ZITIEREN]

Zur Rechtsfehlerhaftigkeit der Einstellungsverfügung:

Die Staatsanwaltschaft hat verkannt, dass der Anfangsverdacht nach § 152 Abs. 2 StPO keine hohe Wahrscheinlichkeit erfordert, sondern lediglich "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte". Angesichts der Höhe der nicht ausgewiesenen Verbindlichkeiten (12,75 Mrd. € allein für GuD Altbach) und der eindeutigen Ausweispflicht nach §§ 7, 11, 17 BHO/LHO hätte die Staatsanwaltschaft zumindest

ermitteln müssen, ob die Amtsträger diese Pflicht kannten oder hätten kennen müssen.

Die pauschale Verneinung des Anfangsverdachts ohne Ermittlungen zum subjektiven Tatbestand ist ermessensfehlerhaft.

Im Einzelnen:

1. Verfassungsrechtliche Verpflichtung zu Carbon-Removal

Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass der Gesetzgeber verpflichtet ist, die nach 2030 erforderlichen Reduktionsmaßnahmen rechtzeitig festzulegen, um einen "freiheitsschonenden Übergang" zu ermöglichen (BVerfG 1 BvR 2656/18, Rn. 195). Der IPCC-Sachstandsbericht AR6, auf den sich das BVerfG stützt, stellt fest: Bei Fortsetzung der derzeitigen Emissionstrends ist Carbon Dioxide Removal zwingend erforderlich, um nach einem temporären Überschreiten ("Overshoot") wieder auf 1,5°C zurückzukehren.

Jedes weitere genehmigte Gaskraftwerk schafft zum Zeitpunkt der Genehmigung die Verbindlichkeit, das gesamte über die Laufzeit erzeugte CO₂ aus fossilem Kohlenstoff 1:1 wieder zu entfernen.

Diese wissenschaftliche Erkenntnis ist keine politische Meinung, sondern Grundlage der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung.

Deutschland hat seine Emissionen seit 1990 um etwa 40% reduziert - global stiegen die Emissionen im gleichen Zeitraum um über 60%. Bei diesem Trend ist Carbon-Removal faktisch unausweichlich.

Die verfassungsrechtliche Verpflichtung zu Carbon-Removal löst die haushaltsrechtliche Ausweispflicht aus. Nach § 17 Abs. 2 BHO/LHO sind bei mehrjährigen Maßnahmen die "voraussichtlichen Gesamtkosten" darzulegen. Diese Pflicht gilt nicht erst bei gesetzlich festgelegten Zahlungspflichten, sondern bereits bei wirtschaftlich unvermeidbaren Folgekosten.

Vergleichbar sind:

- Pensionsrückstellungen (ausgewiesen, obwohl künftige Regierungen das System ändern könnten)
- Renaturierungskosten bei Steinbrüchen (ausgewiesen ab Genehmigung, nicht erst bei Stilllegung)
- Atommüll-Endlagerkosten (ausgewiesen, obwohl Endlager noch nicht existiert)

Zur Schwere der Pflichtverletzung: Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Verschiebung von Emissionslasten in die Zukunft die Freiheitsrechte künftiger Generationen verletzt (1 BvR 2656/18, Rn. 183, 192). Die hier gerügte Nichtausweisung von Verbindlichkeiten ist eine solche verfassungswidrige Lastenverschiebung.

2. Verstoß gegen Haushaltsgrundsätze

Die verfassungsrechtliche Verpflichtung zu Carbon-Removal begründet nach § 17 Abs. 2 BHO die Pflicht, die "voraussichtlichen Gesamtkosten" zu ermitteln und auszuweisen.

Konkret für GuD Altbach/Deizisau:

- CO₂-Emissionen: 1.275.000 t/Jahr
- Carbon-Removal-Kosten: 637.500.000 €/Jahr (bei 500 €/t)
- Über 20 Jahre: 12,75 Mrd. € nicht bilanziert

Das systematische Verschweigen dieser Verbindlichkeiten verstößt gegen § 7, § 11 und § 17 BHO/LHO und erfüllt den Tatbestand der Untreue (§ 266 StGB).

Die Höhe der Verbindlichkeiten ist nicht spekulativ, sondern konkret nachvollziehbar:

1. PIK-Studie ermittelt 388-500 €/t als konservative Schätzung
2. Carbon-Removal kann bereits heute von Anbietern wie Climeworks, Carbon Engineering oder Carbfix erworben werden. Aktuelle Marktpreise liegen bei 600-1.200 €/t.

Die Verbindlichkeit entsteht mit der Emission, nicht erst mit der Fälligkeit. Dies entspricht dem handelsrechtlichen Grundsatz der periodengerechten Zuordnung (§ 252

Abs. 1 Nr. 5 HGB): Aufwendungen sind dem Geschäftsjahr zuzurechnen, in dem sie verursacht werden.

Dass der Gesetzgeber die Fälligkeit dieser Verbindlichkeiten noch nicht geregelt hat, ändert nichts an ihrer Existenz. Nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, wenn die Verpflichtung dem Grunde nach besteht, aber nach Höhe oder Zeitpunkt ungewiss ist. Genau dies trifft auf Carbon-Removal-Kosten zu.

Hinzu kommt: Bei Überschreitung klimatischer Kipppunkte können selbstverstärkende Effekte eintreten, die den Entfernungsbedarf vervielfachen. Dies erhöht das Risiko, macht die Kosten aber nicht spekulativ – es unterstreicht vielmehr die Dringlichkeit der Ausweisung.

Nach BGH-Rechtsprechung kann der Vermögensschaden bereits in der Begründung einer Verbindlichkeit liegen (BGHSt 21, 384, 385 - Provisionsvertreter-Fall; BGHSt 16, 220; BGHSt 23, 300). Das BVerfG hat klargestellt, dass der Vermögensschaden konkret zu beziffern ist (BVerfGE 126, 170, 211 f.).

Abschließend: Die Stuttgarter Behörden haben mit der Genehmigung des GuD Altbach/Deizisau Verbindlichkeiten in Höhe von 12,75 Mrd begründet, ohne diese auszuweisen. Dies ist der Kern des Tatvorwurfs.

Im Übrigen verweise ich auf meine Strafanzeige vom 10.01.2026.

Antrag:

Ich bitte um Aufhebung der Einstellungsverfügung und Anweisung an die Staatsanwaltschaft Stuttgart, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel